

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1967/2532

นางปราณี ลำแพน

โจทก์

นางทুমมี หมั่นเรียน

จำเลย

นางทুমมี หมั่นเรียน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 121)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เล่ม 94 หน้า 126 ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอบ้านนา จ.นครราชสีมา ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวอีกต่อไป กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 100 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะได้ออกจากที่ดินพิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 112,113)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 88,95)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันฟังคำสั่งนี้และค่าเสียหายที่จะต้องชำระต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันฟังคำสั่งนี้และค่าเสียหายที่จะต้องชำระต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(พลเอก พิสิษฐ์สังฆการ-ประชา บุญวนิช-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>